Legislación
Législation

PER · Capítulo 4 · Chapitre 4 — cours bilingue espagnol-français.

1	Normas que afectan a las embarcaciones de recreo	Règles pour la plaisance
2	Limitaciones a la navegación	Limitations de la navigation
3	Prevención de la contaminación	Prévention de la pollution

Comment lire ce cours
En gras : la phrase en espagnol, la langue de l'examen.
En bleu : sa traduction en français.
Piège : en jaune, le faux ami ou la confusion à éviter.

Textes et schémas originaux rédigés pour Kat-a-Mar, sur le plan du chapitre 4 du programme PER (Real Decreto 875/2014). Eaux usées : Real Decreto 339/2021, art. 22 et 23. Ordures : convention MARPOL, annexe V.

1 · Normas que afectan a las embarcaciones de recreo

Règles pour la plaisance

Chaque port a son propre règlement de police, mais on y retrouve presque toujours les mêmes règles.

En la bocana, el barco que sale tiene preferencia sobre el que entra.
À l'entrée du port, le bateau qui sort a la priorité sur celui qui entre.

Piège : « bocana » = entrée (goulet) du port, pas « bocal ».

Dentro del puerto se navega despacio, a la velocidad que fijen las ordenanzas de cada puerto (a menudo 3 nudos), sin levantar ola, y por la derecha del canal.
Dans le port, on navigue lentement, à la vitesse fixée par le règlement de chaque port (souvent 3 nœuds), sans faire de vagues, et en tenant la droite du chenal.

Piège : à l'examen (Baléares, décembre 2024 et décembre 2025), la bonne réponse sur la vitesse dans les ports est « dependerá de las ordenanzas … de la Administración competente del puerto ». Des examens plus anciens (2018) attendaient « 3 nudos » quand cette réponse n'était pas proposée.

No se fondea ni se para donde se estorbe el paso de otros barcos.
On ne mouille pas et on ne s'arrête pas là où l'on gêne le passage des autres bateaux.

Para amarrar se ponen defensas, y con mal tiempo se refuerzan las amarras.
Pour s'amarrer, on met des pare-battages, et par mauvais temps on double les amarres.

En el puerto está prohibido tirar basura o aceites, pescar, bañarse y bucear.
Dans le port, il est interdit de jeter des ordures ou de l'huile, de pêcher, de se baigner et de plonger.

Hay que ayudar a quien pida auxilio, en el mar o en el puerto.
Il faut aider quiconque demande assistance, en mer ou au port.

Piège : « auxilio » = secours, assistance (« ¡auxilio! » = « au secours ! »).

El pabellón · Le pavillon

Un barco español lleva la bandera de España como pabellón; el asta de popa se reserva para ella. Ninguna otra bandera puede ir izada si no lo está el pabellón nacional, y su área no puede superar un tercio de la de este.
Un bateau espagnol porte le drapeau espagnol comme pavillon ; la hampe de poupe lui est réservée. Aucun autre drapeau ne peut être hissé si le pavillon national ne l'est pas, et sa surface ne peut dépasser le tiers de celle du pavillon.

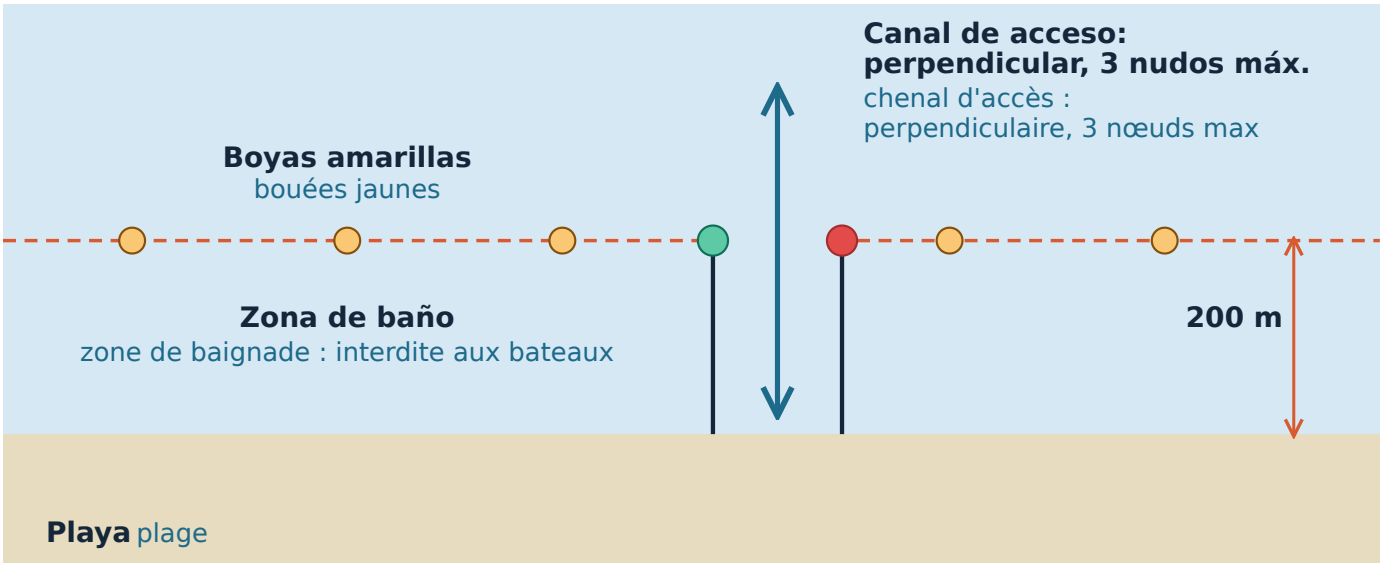
Piège : « pabellón » = pavillon (le drapeau du bateau), pas un bâtiment.

En puertos y aguas interiores españolas se puede izar la bandera de la Comunidad Autónoma, pero siempre junto al pabellón nacional y sin superar un tercio de su área.
Dans les ports et les eaux intérieures espagnoles, on peut hisser le drapeau de la Communauté autonome, mais toujours en même temps que le pavillon national et sans dépasser le tiers de sa surface.

Piège : « Comunidad Autónoma » = région espagnole (Andalousie, Baléares…), pas une « communauté » au sens d'association.

El pabellón se iza al entrar y salir de puerto, a la vista de un buque de guerra o de una fortaleza, en puerto los días festivos de sol a sol y cuando lo disponga la autoridad.
Le pavillon se hisse en entrant au port et en en sortant, en vue d'un navire de guerre ou d'une forteresse, au port les jours fériés du lever au coucher du soleil, et quand l'autorité l'ordonne.

2 · Limitaciones a la navegación Limitations de la navigation



Plage balisée : les bateaux passent uniquement par le chenal d'accès

En las zonas de baño balizadas no puede entrar ninguna embarcación, ni a motor ni a vela.
Dans les zones de baignade balisées, aucune embarcation ne peut entrer, ni à moteur ni à voile.

Si la playa no está balizada, se considera zona de baño la franja de 200 metros en las playas y de 50 metros en el resto de la costa: se navega con mucha precaución y a 3 nudos como máximo.
Si la plage n'est pas balisée, la bande de 200 mètres le long des plages, et de 50 mètres le long du reste de la côte, est considérée comme zone de baignade : on y navigue avec beaucoup de prudence et à 3 nœuds au maximum.

Piège : deux chiffres qui vont ensemble : 200 m et 3 nœuds.

Para llegar a la playa o salir de ella se va en línea perpendicular a la costa y, si hay canal balizado, se usa obligatoriamente, a 3 nudos como máximo.
Pour aller à la plage ou en partir, on suit une ligne perpendiculaire à la côte et, s'il y a un chenal balisé, il est obligatoire de l'utiliser, à 3 nœuds au maximum.

No se puede fondear en las zonas de baño, en los canales de acceso a las playas ni en las bocanas de los puertos.
On ne peut pas mouiller dans les zones de baignade, dans les chenaux d'accès aux plages ni dans les entrées de port.

Attention : les règles exactes (largeurs, vitesses, distances) sont fixées par chaque Capitanía Marítima (autorité maritime locale) et peuvent varier d'une côte à l'autre.

Reservas marinas · Réserves marines

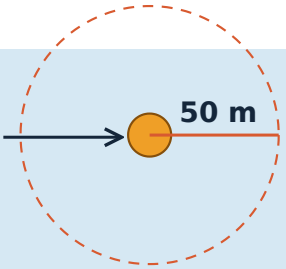
En las reservas marinas, la navegación, el fondeo, la pesca y el buceo están limitados; para muchas actividades hace falta permiso.
Dans les réserves marines, la navigation, le mouillage, la pêche et la plongée sont limités ; beaucoup d'activités demandent une autorisation.

Buceadores · Plongeurs



Bandera «A»
pavillon Alfa : plongeurs en dessous

Boya de señalización
bouée de signalisation du plongeur



50 m como mínimo
50 m au moins

Un buceador señala su posición con una boya; la embarcación de apoyo muestra la bandera «A» del Código Internacional de Señales, en material rígido.
Un plongeur signale sa position par une bouée ; le bateau support de plongée (« embarcación de apoyo ») montre le pavillon « A » du Code international des signaux, en matériau rigide.

Piège : pavillon A = blanc et bleu, en queue d'aronde : « j'ai un plongeur en immersion ; tenez-vous à distance et avancez lentement ». À l'examen, le plongeur s'appelle souvent « buzo » (= « buceador »).

El programa del PER cita también la bandera «Bravo» modificada: rectangular, roja, con una franja blanca en diagonal. También indica buceadores en el agua.
Le programme du PER cite aussi le pavillon « Bravo » modifié : rectangulaire, rouge, avec une bande blanche en diagonale. Il signale lui aussi des plongeurs dans l'eau.

Piège : le vrai pavillon B du Code est rouge et en queue d'aronde (il signale des matières dangereuses) ; la version « modificada » est rectangulaire, avec la bande blanche. Mais à l'examen, le bateau support de plongée montre le pavillon A en matériau rigide, pas le Bravo modifié.

Los demás barcos se mantienen a una distancia mínima de 50 metros de la zona de buceo (RD 550/2020).
Les autres bateaux restent au minimum à 50 mètres de la zone de plongée (RD 550/2020).

3 · Prevención de la contaminación Prévention de la pollution

	3 millas 3 milles	12 millas 12 milles	
Tierra terre	**Prohibido*** rejet interdit* *** salvo instalación homologada, fuera de la zona 7** * sauf station homologuée, hors zone 7	**Desmenuzadas y desinfectadas** broyées et désinfectées	**Sin tratar** non traitées

Eaux noires des toilettes en eaux espagnoles (RD 339/2021, art. 22 et 23). Rejet au-delà de 3 ou 12 milles : le réservoir se vide lentement, en route à 4 nœuds ou plus.

Las aguas sucias son las de los inodoros. Un barco con inodoro debe tener un depósito de retención, una instalación de tratamiento homologada o un sistema que las desmenuce y desinfecte.
Les eaux noires (« aguas sucias ») sont celles des toilettes. Un bateau équipé de toilettes doit avoir un réservoir de rétention, une station de traitement homologuée ou un système qui les broie et les désinfecte.

Piège : « aguas sucias » = eaux noires des WC. Les eaux de l'évier et de la douche sont les « aguas grises ».

Está prohibido descargarlas, salvo: a más de 3 millas de tierra si están desmenuzadas y desinfectadas; a más de 12 millas sin tratar; o, fuera de la zona 7, con una instalación de tratamiento homologada. Lo almacenado en el depósito se descarga poco a poco, en ruta y a 4 nudos o más.
Il est interdit de les rejeter, sauf : à plus de 3 milles de la terre si elles sont broyées et désinfectées ; à plus de 12 milles sans traitement ; ou, hors de la zone 7, avec une station de traitement homologuée. Ce qui est stocké dans le réservoir se vide lentement, en faisant route à 4 nœuds ou plus.

Piège : 3 milles = broyées et désinfectées ; 12 milles = sans traitement. Ne pas inverser. La zone 7 = ports, rades, rías, baies abritées et eaux protégées : au port ou dans une baie (ex. baie de Palma), aucun rejet, même traité (question d'examen).

El depósito debe poder vaciarse en puerto con una conexión universal, y si descarga al mar sus válvulas deben poder precintarse (bloquearse) en posición cerrada.
Le réservoir doit pouvoir être vidé au port par un raccord universel et, s'il se vide en mer, ses vannes doivent pouvoir être plombées (verrouillées) en position fermée.

Se puede descargar si es necesario para la seguridad del barco o de las personas, o como consecuencia de una avería.
Le rejet est permis s'il est nécessaire pour la sécurité du bateau ou des personnes, ou s'il résulte d'une avarie.

Basuras · Ordures (MARPOL, annexe V)

El convenio MARPOL prohíbe tirar basura al mar. Los plásticos no se tiran nunca, en ningún sitio.
La convention MARPOL interdit de jeter des ordures à la mer. Les plastiques ne se jettent jamais, nulle part.

El Mediterráneo es zona especial: allí solo se pueden tirar restos de comida, desmenuzados, a más de 12 millas de tierra y navegando. Aceites, combustibles y aguas oleosas, nunca (estos los regula el anexo I del MARPOL).
La Méditerranée est une zone spéciale : on ne peut y jeter que des restes de repas, broyés, à plus de 12 milles de la terre et en faisant route. Huiles, carburants et eaux huileuses, jamais (ceux-là relèvent de l'annexe I de MARPOL).

Attention : certains cours disent l'inverse (restes de repas autorisés à moins de 12 milles). La règle MARPOL pour les zones spéciales est bien : au-delà de 12 milles.

Los residuos se dejan en puerto, en los contenedores para cada tipo de residuo.
Les déchets se déposent au port, dans les conteneurs prévus pour chaque type de déchet.

Piège : « basura » = ordures, déchets ; « residuo » = déchet, résidu.

Si vemos contaminación · Si l'on voit une pollution

Hay que avisar enseguida: en España, a Salvamento Marítimo (900 202 202 o canal 16); en otro país, a su autoridad marítima. Se da la posición, la hora, el tipo de producto, la extensión y, si se conoce, el barco responsable.
Il faut prévenir immédiatement : en Espagne, Salvamento Marítimo (900 202 202 ou canal 16) ; dans un autre pays, son autorité maritime. On donne la position, l'heure, le type de produit, l'étendue et, si on le connaît, le bateau responsable.

Espacios protegidos · Espaces protégés

La posidonia es una planta marina protegida: no se fondea sobre sus praderas, se busca un fondo de arena.
La posidonie est une plante marine protégée : on ne mouille pas sur ses herbiers, on cherche un fond de sable.

Piège : la posidonie est une plante à fleurs, pas une algue.

En el Mediterráneo hay Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM), previstas en el Convenio de Barcelona, como el archipiélago de Cabrera o el Cabo de Gata.
En Méditerranée, il existe des aires spécialement protégées d'importance méditerranéenne (en espagnol ZEPIM, en français ASPIM), prévues par la convention de Barcelone, comme l'archipel de Cabrera ou le cap de Gata.

Piège : à l'examen, il faut reconnaître le sigle « ZEPIM » parmi des sigles inventés (« ZEPELIN », « ZEMIN »…). L'Espagne compte 10 ZEPIM, corridor de migration des cétacés compris (examen de décembre 2024). Aux Baléares, la ZEPIM à retenir est l'archipel de Cabrera (le corridor de migration des cétacés, entre les Baléares et la péninsule, est aussi une ZEPIM depuis 2019).